

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

No caso em exame, o **BANCO VOTORANTIM S.A.** sustenta a existência de julgamento *extra petita*, sob o argumento de que o acórdão teria limitado os juros remuneratórios à taxa média de mercado sem que houvesse pedido expresso da parte autora nesse sentido, o que configuraria violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o exame da petição inicial revela que a parte autora **FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES** formulou pedido expresso de revisão dos encargos remuneratórios, requerendo a reaplicação da taxa de juros realmente pactuada (2,26% ao mês), com a consequente redução do valor das parcelas e a restituição das quantias pagas a maior.

Consta expressamente da peça inaugural o seguinte pleito:

“Que sejam aplicados ao contrato sob exame os juros realmente pactuados de 2,26% a.m., arcando assim com o pagamento da quantia real da dívida (...); que seja providenciada a redução dos encargos remuneratórios, com fundamento na ausência de ajuste contratual expresso, haja vista que a requerida reaplicou na operação financeira uma taxa de juros acima da pactuada”.

Verifica-se, portanto, que o pedido autoral não se limitou a mera insurgência abstrata contra cláusulas contratuais, mas abrangeu **expressamente a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato**, com a consequente adequação do encargo financeiro à realidade contratual e à legalidade.

Nesse contexto, a adequação da taxa de juros à **taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil** não configura inovação decisória nem julgamento *extra petita*, mas sim consequência lógica e jurídica da pretensão revisional deduzida em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários, quando demonstrada abusividade concreta, pode resultar na adequação da taxa contratual ao patamar médio de mercado, utilizado como **parâmetro referencial de controle da abusividade**, conforme assentado no julgamento do

REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

De acordo com esse entendimento, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui importante elemento de aferição da razoabilidade da taxa contratada, permitindo ao julgador identificar situações em que a cobrança se revela excessivamente onerosa ao consumidor, em afronta ao equilíbrio contratual e às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, o acórdão embargado examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu que a taxa efetivamente aplicada ao contrato superava significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período.

Conforme consignado no julgado, o contrato firmado em 19/10/2017 previa juros de **2,26% ao mês (43,06% ao ano)**, ao passo que a taxa média apurada pelo BACEN para operações equivalentes era de **1,95% ao mês (26,68% ao ano)**.

Tal discrepância revelou-se suficiente para caracterizar a abusividade da cobrança, sobretudo à luz do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e o equilíbrio contratual.

Assim, a redução dos juros remuneratórios ao patamar médio de mercado não representou inovação decisória, mas sim **medida de recomposição do equilíbrio contratual**, diretamente vinculada ao pedido revisional formulado pela parte autora.

Não há, portanto, qualquer violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Ao contrário, a decisão recorrida manteve-se estritamente dentro do âmbito da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, limitando-se a apreciar o pedido de revisão contratual e a verificar a abusividade da taxa aplicada.

Cumpre salientar que, em matéria de revisão contratual fundada no Código de Defesa do Consumidor, admite-se interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na inicial, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação jurídica.

Nesse sentido, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o juiz, ao reconhecer a abusividade de cláusula contratual, possa adotar as medidas necessárias para restabelecer o equilíbrio da relação de consumo, desde que respeitados os limites da pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, o pedido de redução dos encargos remuneratórios e de revisão da taxa aplicada autoriza plenamente a análise judicial da abusividade e a consequente adequação da taxa aos parâmetros de mercado, razão pela qual inexistente o alegado julgamento *extra petita*.

Ademais, os embargos de declaração não podem ser utilizados como via oblíqua para rediscutir matéria já decidida, finalidade que se revela claramente na insurgência do embargante, que pretende, na realidade, reabrir debate sobre questão de mérito já apreciada pelo colegiado.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., mas NEGO-LHES PROVIMENTO**, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consigno, ainda, que **não houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC**, uma vez que a parte autora formulou pedido expresso de revisão dos encargos remuneratórios e de redução da taxa de juros aplicada ao contrato, sendo a adequação da taxa ao patamar médio de mercado mera consequência lógica da pretensão revisional deduzida em juízo.

Mantém-se, portanto, **integralmente hígido o acórdão embargado** em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora